

1500272-68.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... para o delito de furto.

4) Da tentativa

O crime de roubo se consuma com a retirada do bem da posse da vítima, não se exigindo que o agente tenha posse pacífica e tranquila.

Sobre o assunto:

ROUBO CONSUMAÇÃO OCORRÊNCIA RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Considera-se consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500272-68.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2053324/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 10226925 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

818/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2053324 - 04º D.P. PIRACICABA, 818/20/922

- 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO

Vítima:

SUPERMERCADO DELTA MAX

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 14 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressutto, dr. Raulino Leite de Andrade Apresentado o(a)(s) acusado(a)(s) FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Carmem Silva Tofoli e Fernanda Rodrigues Lopes Caetano.

Observo que foram feitas várias tentativas de contato telefônico com o defensor mas

sem resultado, e foi enviado e-mail também, solicitando seu ingresso na audiência. Porém, ele só conseguiu ingressar na reunião por volta das 13h35.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Carmem e Fernanda) pelo sistema virtual e, após, o interrogatório do réu.

Observo que durante o reconhecimento efetuado pelas testemunhas foram colocados com o réu mais dois

Pela MM. Juíza foi dito o seguinte:

Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal, no dia 26 de fevereiro de 2020, às 19h30min., no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Delta Max", situado à avenida Monsenhor Martinho Salgot, nº 471, bairro Areião, nesta cidade e comarca, FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO, qualificado a fls. 05/06, 07 e 16/20, subtraiu, para si, 02 (duas) garrafas de whisky marca Johnnie Walker avaliadas em R\$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em prejuízo da empresa-vítima. Em seguida, empregou violência contra a vítima Fernanda Rodrigues Lopes Caetano, a fim de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas foram comprovadas, sendo de rigor o desate condenatório.

Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-se ao sobredito comércio, apossou-se das mercadorias colocando-as numa bolsa e passou pela linha de caixas sem efetuar o respectivo pagamento. Contudo, soou o alarme e a fiscal da empresa abordou o denunciado.

Nesse momento, o denunciado "não conseguiu se expressar normalmente" e aproveitou a distração da referida funcionária para desferir-lhe "forte e violento empurrão", a fim de lograr evasão com a "res furtiva". Pessoa não identificada deteve o denunciado quando ele acessava a via pública.

Na posse do denunciado foram apreendidas as bebidas subtraídas que estavam no interior de uma bolsa (auto de exibição e apreensão a fls. 10/11)

Na fase inquisitiva a vítima declarou "Trabalha como fiscal na empresa vitimada. Na data dos fatos estava exercendo seu mister em frente aos caixas quando ouviu a antena de alarme disparar. A depoente afirma que foi em direção ao indivíduo que estava passando pelas antenas em questão, visando apurar o ocorrido e para conversar. Esse indivíduo estava de posse de uma bolsa, a qual aparentava estar pesada. Segundo a depoente, o indivíduo não conseguia se expressar normalmente, sendo que em determinado momento aproveitou sua distração, lhe desferiu um forte e violento empurrão e decidiu correr para a via. Deixa consignado que o indiciado utilizou de violência para fugir, mediante um empurrão contra sua pessoa. A depoente afirma que o indivíduo foi detido por um popular não identificado quando já acessava a via pública. De acordo com a depoente, o indivíduo foi reconduzido ao Supermercado e levado para uma sala reservada onde foi constatado que havia subtraído duas garrafas de Whisky do estabelecimento, as quais estavam no interior da bolsa que levava consigo" (fls. 02).

Em juízo, a vítima prestou declarações no mesmo sentido, confirmando os relatos prestados na fase judicial. Disse, inclusive, que, depois que o acusado passou pelo sensor, saiu correndo "batendo nas pessoas" e "esbarrando nas pessoas", até que um cliente o segurou. O réu ia "tirando as pessoas do caminho", empurrando-as. Neste momento, tentou conversar com o réu, mas ele lhe desferiu um empurrão - suficiente para retirá-la de sua frente - e continuou correndo, até que foi abordado do lado externo da loja, quando o réu acessava a via pública. No interior da mochila do

acusado, havia duas garrafas de whiskies, que o réu havia subtraído da loja. Contou que o réu tinha sotaque de outro país, parecendo ser peruano. Disse que a pessoa com a placa 01 é parecida com o autor do delito, apesar de mencionar que o cabelo e a cor da pele estavam diferentes. Informou que a pessoa que foi levada à Delegacia de Polícia foi a mesma que praticou o delito. Disse, ainda, que usava uniforme no dia dos fatos.

A testemunha Fernanda Rodrigues Lopes Caetano, representante da empresa vítima, disse "é responsável pela empresa vitimada. Na presente data foi acionada por uma funcionária para comparecer a sala reservada, onde estava detido um indivíduo que acabara de furtar a localidade. Ademais, tal indivíduo teria empurrado a funcionária para garantir sua fuga mas acabou sendo detido por um popular não identificado. Afirmo que não presenciou o furto mas constatou que os objetos estavam no interior de uma bolsa que foi lhe informado estava na posse do implicado" (fls. 03).

Em juízo, confirmou os relatos prestados na fase policial. Disse que, no momento em que o acusado deixou a loja, soou o alarme do estabelecimento. Depois que o réu foi abordado, encontraram, na bolsa do acusado, um protetor que impedia que o alarme não acionasse. No entanto, as garrafas eram mais altas que este protetor, razão pela qual o alarme foi acionado. Disse que não presenciou o momento em que o acusado foi abordado. Relatou que a pessoa que subtraiu as bebidas foi a mesma levada à Delegacia de Polícia. Informou, ainda, que a vítima Carmem trabalhava de uniforme. Confirmou que o réu não passou pelo caixa para pagar pelas mercadorias que estavam em sua bolsa. Por fim, confirmou seus relatos prestados na fase policial, inclusive na parte em que disse que o "indivíduo teria empurrado a funcionária para garantir sua fuga mas acabou sendo detido por um popular não identificado".

Na fase policial, o réu recusou-se a assinar a documentação necessária e prestar informações sobre o ocorrido (certidão fls. 04 e fls. 05/06). Em juízo, confirmou a subtração dos bens, mas negou o emprego de violência. Admitiu, ainda, que foi abordado do lado de fora do supermercado.

Os elementos dos autos demonstram que o réu subtraiu a "res furtiva" e, após seu intento, empregou violência física contra a vítima com o visando garantir a posse dos bens e sua impunidade.

A vítima foi enfática ao declarar que, após ouvir soar o alarme das "antenas" que ficam na frente do caixa, foi em direção do réu para verificar o que ele trazia na bolsa. Neste momento, aproveitando-se da distração da vítima, ele a empurrou de forma violenta e evadiu-se do local. O réu acabou sendo detido, já na via pública, por pessoa não identificada.

A versão apresentada pela vítima está em consonância com os demais elementos probatórios acostados no processo e não há nada que indique que tenha intenção de prejudicar o réu.

Salienta-se que a jurisprudência atual tem entendido que nos crimes patrimoniais, cometidos de forma clandestina, a palavra da vítima quando corroborada com as demais provas nos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

"Como cediço, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece os agentes, ainda mais se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias. (TJSP, Apelação nº 0081081-64.2013.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, dj. 29/09/2016)".

Anoto, por oportuno, que o vacilo da vítima e da testemunha quanto ao reconhecimento pessoal é plenamente justificado, dado ao tempo decorrido desde a prática do crime. Ademais, de um simples passar de olhos na fotografia existente nos autos (fls. 20), pode-se constatar mudanças na fisionomia e nas características físicas do acusado desde a data dos fatos. Outrossim, as pessoas apresentadas eram parecidas, sendo compreensível o reconhecimento equivocado. De todo modo, a vítima

e a testemunha informaram que a pessoa que praticou o delito foi a mesma que foi conduzida à Delegacia de Polícia. Além disso, a vítima indicou que o autor do delito era peruano, assim como o acusado.

Por derradeiro, anoto que o crime foi consumado, na medida em que o acusado se apoderou dos bens, deixando o estabelecimento comercial, somente sendo abordado do lado externo.

Dessa forma, de rigor a prolação do édito condenatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase, a pena pode ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstância judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, suficiente para repressão e reprovação do delito.

O crime foi praticado mediante violência à pessoa, circunstância que impede substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, requero seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência, conforme gravação diretamente no Teams.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2020, às 19h30, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Delta Max", situado à avenida Monsenhor Martinho Salgot, nº 471, bairro Areião, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 02 (duas) garrafas de uísque marca "Johnnie Walker" avaliadas em R\$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em prejuízo da empresa-vítima. Em seguida, empregou violência contra a vítima F.R.L.C., a fim de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si.

Segundo a denúncia, o réu dirigiu-se ao sobredito comércio, apossou-se das mercadorias colocando-as numa bolsa e passou pela linha de caixas sem efetuar o respectivo pagamento. Contudo, soou o alarme e a fiscal da empresa abordou o réu. Nesse momento, o réu "não conseguiu se expressar normalmente" e aproveitou a distração da referida funcionária para desferir-lhe "forte e violento empurrão", a fim de lograr evasão com a res furtiva. Pessoa não identificada deteve o réu quando ele acessava a via pública.

Na posse do réu, foram apreendidas as bebidas subtraídas que estavam no interior de uma bolsa (auto de exibição e apreensão a fls. 10/11).

A denúncia foi recebida (fls. 49/50). O réu, não localizado (fls. 61), foi citado por edital (fls. 75/76), suspendendo-se o processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 117).

O Egrégio Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva do réu (fls. 100/106).

Posteriormente, cumprido o mandado de prisão preventiva, o réu foi citado pessoalmente (fls. 189) e apresentou resposta escrita na qual pleiteou absolvição sumária diante da ausência de justa causa e rejeição da denúncia (fls. 159/160).

A suspensão do processo foi revogada, mantendo-se o recebimento da denúncia e designando-se audiência virtual (fls. 161/163).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão fls.

10/11, na fotografia de fls. 12 e no cupom fiscal de fls. 14, o qual estabeleceu o valor dos bens subtraídos R\$ 454,00.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu afirmou que se pegou os uísques, não foi com violência. Retrocedeu, para não ser pego. A moça perguntou se pegou e disse que sim. Não houve violência. Não mentiu, confirmou que tinha pegado o uísque. Não chegou à rua. Não agrediu ninguém. Não empurrou ninguém. Nunca sacou uma faca ou arma. Mas pegou, sinceramente. Não tinha dinheiro para pagar as garrafas de uísque. Saiu na porta e retrocedeu, não empurrou ninguém. Foi levado à Delegacia. Pegou, mas quando foi sair, tocou o alarme e retrocedeu. Não empurrou ninguém. Está arrependido. Não correu. É natural do Peru. Não lhe foi facultada a possibilidade de telefonar para alguém, para pagar a mercadoria. A funcionária não usava uniforme. O senhor o deteve e o agrediu. A pessoa que o agrediu não foi à Delegacia. Só viu policiais na Delegacia. O senhor que o segurou estava fora do supermercado.

A negativa de autoria, no entanto, foi afastada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

A representante da empresa-vítima Fernanda Rodrigues Lopes Caetano afirmou que reconheceu pessoa estranha aos autos. As pessoas falaram que o réu ingressou no supermercado e, quando saiu, apitou a antena. Quando perguntado se ele se esqueceu de pagar, não se recorda se ele correu. Quando pediram que o réu abrisse a mochila, ele tinha uma proteção de alumínio e bebida. A bebida era mais alta que o alumínio e, por isso, o alarme apitou. Não entendiam ainda do que ele falava. Nesse momento é que foi chamada. Perguntaram se havia alguém que pudesse pagar a bebida, ele disse que não, perguntaram se tinha dinheiro para pagar, pelo menos uma parte. Ele disse que não. Não se recorda de detalhes do caso, não sabe se ele empurrou C. a pessoa que foi detida com as bebidas foi a mesma levada para a Delegacia. Os funcionários trabalham de uniforme. Conseguiram recuperar as garrafas de uísque. O réu não tinha pagado a mercadoria. Os alarmes das mercadorias são retirados quando se passa pelo caixa. Confirma o que disse na Delegacia, no dia da audiência, porque estava tudo fresco na sua memória. Naquela oportunidade, ela disse que o réu teria empurrado a funcionária para garantir sua fuga, mas acabou sendo detido por um popular não identificado (fls. 03). A rampa é externa e dá acesso à rua. A prevenção fica na parte de dentro da loja. O Delegado não solicitou as imagens. C. fica na frente da loja, ou seja, perto da porta. Saindo da porta, tem um espaço onde ficam os carrinhos e depois a rampa. C. fica no início da rampa. Ela só vai na rampa se tiver alguma coisa específica.

A vítima C.S.T., fiscal do supermercado, declarou que estava trabalhando, quando o réu adentrou com uma mochila nas costas. Quando ele passou pela antena de disparo, ao sair do mercado. Acionou a lanterna e ele saiu correndo. Um cliente que estava no final da rampa conseguiu segurar o réu e o levar de volta para dentro do mercado. O réu estava na posse de dois uísques, dentro da sua mochila. Assim que a lanterna disparou, ele saiu correndo batendo nas pessoas, ou seja, ele passou por um corredor estreito e ele foi esbarrando nas pessoas. Foi conversar com o réu, mas ele a empurrou e saiu correndo novamente. Estava na frente da loja, correu atrás dele, pediu que ele esperasse e, quando ele se aproximou, ele a empurrou e saiu correndo novamente. O réu colocou a mão no seu ombro e a empurrou, para que saísse da frente dele. Com o empurrão, saiu da frente do réu. Foi empurrada no começo da rampa, que fica fora da loja. O réu não tinha passado pelo caixa. O uísque tem um alarme que só é retirado no caixa, então, como não passou pelo caixa, acionou o alarme. Levaram o réu até dentro da loja, ele mesmo abriu a mochila e viram que os uísques estavam com os alarmes. Pediram que o réu aguardasse e chamaram a Polícia. O réu era estrangeiro, tem feições parecidas com pessoas peruanas, ele deve ter 1,60m de altura, mais moreno, estava de óculos, cabelo liso e escuro. Reconheceu terceira pessoa. A antena é na porta da loja. Ele saiu e acionou a lanterna. Foi ao encontro do réu e, logo depois da porta, tem uma rampa. No começo da rampa, ele a empurrou e, no final da rampa, ele foi detido pelo cliente. Estava na frente da loja e, quando acionou a lanterna, ele saiu correndo. Foi ao encontro dele, o réu a

empurrou e continuou correndo. Quando falou para o réu: “moço, acionou a antena, espera um minuto?”, ele já a empurrou. Em fuga, ele ia empurrando. O réu não estava embriagado. Em nenhum momento o réu disse que iria pagar. Ele disse não ter condições de pagar. Perguntaram se tinha parente para entrarem em contato, mas ele disse desconhecer qualquer pessoa. O mercado é de médio porte e acontecem alguns furtos. A pessoa que foi levada à Delegacia é a mesma que estava com os uísques. Com efeito, as provas são suficientes para embasar um decreto condenatório. O réu, na fase policial, permaneceu calado. Judicialmente, ele confessou a subtração, negando qualquer empurrão.

A representante da empresa-vítima não presenciou os fatos, só foi chamada a comparecer à sala reservada, onde estava o réu e soube, por meio da funcionária, que ele tinha subtraído uísques do mercado, sem efetuar o pagamento.

A vítima narrou que quando ouviu o alarme disparar, foi em direção ao réu para apurar o que havia acontecido. Ele aproveitou-se de uma distração dela, desferiu-lhe um empurrão e saiu do mercado, levando bolsa que aparentava estar pesada, mas foi detido por popular. Depois, levado para uma sala no supermercado, apurou-se que dentro da mochila do réu havia 02 uísques que ele tinha subtraído.

Nesses termos, a prova é certa para a acusação.

O réu foi abordado, quando o alarme da loja soou e, aproveitando-se da situação da vítima, que é mulher, empurrou-a e fugiu com a mochila. Depois, o réu foi abordado por um cliente, na rampa de acesso, e, dentro da mochila, estavam os 02 uísques subtraídos que não haviam sido pagos.

Ainda que o réu negasse a prática delitiva, os bens subtraídos foram encontrados em seu poder, invertendo-se o ônus da prova, cabendo a ele a tarefa de afastar esse ônus probatório.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse sentido – Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia – j. 20/08/2020 - grifei)

No caso dos autos, o réu manteve-se calado, na fase policial, e, em Juízo, confessou a subtração, de forma que a presunção é certa.

Assim, a autoria restou confirmada nos autos e a condenação se impõe.

3) Da violência

O emprego de violência contra a vítima, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, foi comprovado pela oitiva da vítima C., bem como pelo restante da prova oral.

A vítima C. afirmou que estava perto da porta do supermercado, quando o alarme do supermercado soou e foi em direção ao réu, perguntando-lhe: “Moço, o alarme tocou”. Nesse momento, o réu o empurrou, no início da rampa, e correu por ela, sendo segurado por um cliente.

Essa violência, foi suficiente para a caracterização do roubo impróprio.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar. Violação à garantia da ampla defesa. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito de furto. Atipicidade da conduta – aplicação do princípio da insignificância. Reconhecimento da tentativa. Dosimetria: reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 1. Preliminar. Violação à garantia da ampla defesa. Afastamento. Réu que teve a oportunidade de se manifestar quanto aos fatos atribuídos no aditamento da denúncia quando do seu interrogatório. Defesa que deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao aditamento da denúncia, mantendo-se silente na segunda audiência de instrução, debates e julgamento, bem como nas alegações finais. 2. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos coligidos aos autos.

Declarações da vítima e depoimentos dos guardas municipais coesos e harmônicos ao longo da persecução penal. Réu preso em flagrante dentro do estabelecimento comercial vítima. 3. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Ocorrência de violência após a subtração do bem. Precedentes. 4. Pleito objetivando aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Emprego de violência comprovado. Precedentes. 5. Reconhecimento da tentativa. Réu surpreendido no momento em que executava as elementares do delito de roubo. Guardas civis que surpreenderam o réu em luta corporal com a vítima após tentar subtrair o dinheiro que estava na caixa de seu estabelecimento comercial. 6. Dosimetria que merece reparo. 6.1. Condenação anterior pelo crime previsto pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06 que não pode ser utilizada para configuração de Maus antecedentes e, tampouco para caracterização de reincidência. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. 6.2. Aplicação da fração relativa à tentativa em 1/2 (metade). Conduta que percorreu razoável parte do iter criminis. 7. Possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e do quantum da pena aplicada. Incidência da Súmula nº 269, do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastada a preliminar arguida pela defesa. (TJSP; Apelação Criminal 1500186-25.2020.8.26.0623; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguai - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Alegou a Defesa que existem contradições nas declarações da vítima e no depoimento da testemunhas, no entanto, nada existe que atrapalhe a certeza da situação fática. Inicialmente, só C. presenciou o ocorrido. De outro lado, F. indicou que, depois que lhe contaram os fatos, ela viu as imagens da câmera de segurança e sabe que se tratava da mesma situação que lhe foi narrada, embora, em audiência, não se tenha lembrado do quanto alegado, na data do crime.

De outra banda, C. não teria motivação para acusar falsamente o réu, que nem conhecia.

Por fim, percebe-se que o réu alegou que foi detido por um senhor, fora do supermercado, enquanto aduziu inicialmente que, soado o alarme, que fica dentro do mercado, retrocedeu, sem deixá-lo. Assim, no mesmo interrogatório, o réu contou duas versões.

Com efeito, caracterizada a violência posterior à subtração do bem, com o intuito de assegurar a impunidade, tem-se configurado o roubo impróprio e não é possível falar-se em desclassificação para o delito de furto.

Assim, não é possível a desclassificação para o delito de furto.

4) Da tentativa

O crime de roubo se consuma com a retirada do bem da posse da vítima, não se exigindo que o agente tenha posse pacífica e tranquila.

Sobre o assunto:

ROUBO CONSUMAÇÃO OCORRÊNCIA RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Considera-se consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cessem a clandestinidade e a violência. (...) (TJ-SP - APL: 00014801820128260220 SP 0001480-18.2012.8.26.0220, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 06/08/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2013).

Penal. Roubo. Consumação. O crime de roubo se consuma no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. (TJ-SP - APL: 00476206720148260050 SP 0047620-67.2014.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 18/06/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/06/2015).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DA COISA.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO PROVIDO. O crime de roubo consuma-se com a mera posse do bem subtraído, ainda que por um breve período, não se exigindo que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima. Recurso especial provido. (STJ - Processo: REsp 908058 SP 2006/0264863-9 - Relator(a): Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF) - Julgamento: 15/10/2007 - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicação: DJ 05.11.2007 p. 391).

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILLEGALIDADE MANIFESTA. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. CRIME CONSUMADO. INEXIGÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 2. De outra parte, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo que haja posse mansa e pacífica. 3. Ordem denegada. (STJ - Processo: HC 126444 SP 2009/0010320-8 - Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Julgamento: 13/03/2012 - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicação: DJe 26/03/2012).

A apreensão da res e posterior violência contra a vítima já consuma o delito em tela, sendo impossível falar-se na figura tentada.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 04 anos e 10 dias-multa.

A confissão não foi integral, porque o réu negou a violência, de forma que não pode atenuar a pena.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, já que o réu é primário, mas o delito foi praticado mediante violência física, demonstrando a periculosidade do agente.

Pena final: reclusão de 04 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR FERNANDO MARTIN GUEVARA LOZANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, à pena de reclusão de 04 anos, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, diária mínima.

Incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, dado ao fato de o crime ter sido praticado mediante violência contra pessoa.

A suspensão condicional da pena também não pode ser aplicada, em virtude do montante da pena.

O réu está preso, contudo, diante do regime fixado, concedo-lhe o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELO DEFENSOR FOI DITO QUE AGUARDARÁ O DECURSO DE PRAZO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Ressalto que toda a audiência foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u) :